

1500254-30.2021.8.26.0561

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Mateus Lucatto De Campos

Comarca: Estrela D'Oeste

Foro: Foro de Estrela D'Oeste

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 24/06/2022

... e na região já havia ocorrido outros roubos com modus operandi parecido, em áreas rurais e sítios, sendo que as denúncias indicavam que Yuri e "Clau" teriam participado destes roubos; que solicitou apoio da Polícia Militar e encaminhou fotos de Yuri e "Clau"; que a polícia militar mostrou informalmente para as vítimas, tendo eles dito que pareciam com os autores; que então passaram a realizar ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Estrela D'Oeste

Foro de Estrela D'Oeste

1ª Vara

Rua Minas Gerais, s/n, Estrela D'oeste-SP - cep 15650-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500254-30.2021.8.26.0561 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500254-30.2021.8.26.0561

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2349666/2021 -

DEL.POL.DOLCINÓPOLIS, 22117931 - DEL.POL.DOLCINÓPOLIS, 176/21/202 -

DEL.POL.DOLCINÓPOLIS, 2349666 - DEL.POL.DOLCINÓPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLAUDINEI CARPI e outros

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mateus Lucatto De Campos

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu "denúncia" em face de CLAUDINEI CARPI (com qualificação às fls. 57); JOVANE FERNANDO NEVES (com qualificação às fls. 58); e YURI DOS SANTOS BORGES (com qualificação às fls. 34), como incurso no art. 157, §2º, incisos II, V e VII, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, por 05 vezes, em concurso formal. Narra a denúncia que, no dia 23 de dezembro de 2021, por volta das 14:00hs, às margens da Rodovia SP-557, na altura do Km 05, propriedade rural de Kenji Yamada - zona rural, no município de Dolcinópolis/SP, os denunciados, agindo em concurso e com unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca e arma de fogo, bem como

mediante restrição da liberdade das vítimas, subtraíram, para todos: I) um veículo Ford/Corcel II, placas BLN6675/Dolcinópolis-SP e um smartphone da marca Samsung, modelo J7, bens avaliados em R\$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), pertencentes a João Carlos Restani; II) um smartphone da marca Apple, modelo Iphone 5-S, avaliado em R\$ 500,00 (quinhentos reais), pertencente a Higor Luiz Soligo; III) a quantia de R\$ 11.600,00 (onze mil e seiscentos reais) e um smartphone da marca Samsung, modelo A20 S, avaliado em R\$ 700,00 (setecentos reais), pertencentes a David Sales Cardoso; IV) um smartphone da marca Motorola, avaliado em R\$800,00 (oitocentos reais), pertencente a Raimundo Emídio dos Santos; e V) um smartphone da marca Xiaomi, modelo REDMI9I, avaliado em R\$ 900,00 (novecentos reais), pertencente a Jonathan de Brito Carvalho (fls. 187ss). Autuados em flagrante, os réus CLAUDINEI e JOVANE tiveram as prisões preventivas decretas (fls. 144ss). A denúncia veio acompanhada de elementos produzidos na fase investigativa e foi recebida em 13 de janeiro de 2022 (fls. 203ss). Por ocasião do recebimento da denúncia, fora decretada a prisão preventiva do réu YURI (fls. 203ss). Citados (fls. 257; 259; e 267), os réus apresentaram resposta à acusação (fls. 231ss; 301ss; e 310ss). Durante a instrução, foram ouvidas as vítimas e testemunhas. Os réus foram interrogados. Finda a instrução, as partes apresentaram suas razões finais. O Ministério Público pediu a procedência integral da ação penal, sustentando que as provas produzidas comprovam a materialidade delitiva e a autoria atribuída aos acusados. Por sua vez, as defesas pediram, em síntese, a absolvição dos acusados, argumentando pela insuficiência de provas para a condenação; argumentaram, ainda, pela nulidade do reconhecimento feito em sede investigativa; a defesa de Jovane, ainda, apresentou preliminar de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do reconhecimento pessoal dos acusados.

É o relatório.

Fundamento e decido.

De início, a objeção preliminar acerca do cerceamento de defesa não merece acolhimento. Com efeito, entendemos que não houve o invocado desrespeito à garantia do devido processo legal, cujos argumentos apresentados já foram sobejamente enfrentados na decisão de fls. 512ss, permanecendo, assim, íntegros todos os argumentos ali expostos para afastar a alegada nulidade processual. Em repetição, nos termos do art. 396-A do Código de Processo Penal, a resposta à acusação é o momento adequado para o acusado alegar e requerer tudo o que interesse à sua defesa, notadamente com a especificação das provas pretendidas. E, no referido instante a Defesa restou silente quanto à eventual realização do "reconhecimento pessoal" dos acusados, restando o pleito, portanto, precluso. Por sua vez, o art. 402 do CPP autoriza que o acusado, após a produção das provas, formule requerimento de diligências "cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução". Vale dizer, não há ampla liberdade para requerimento de produção de provas neste momento, mas tão somente aquelas cuja necessidade seja decorrente dos fatos apurados em instrução, não sendo válidos os requerimentos extemporâneos com base em mudança de estratégia ou atenção a dado antes negligenciado. E, na hipótese versada nos autos, com a devida vênia, a prova pleiteada não se refere a fatos ou circunstâncias que signifiquem "novidades" surgidas apenas durante a audiência. Além disso, há de se observar que referida prova demanda procedimento específico previsto no art. 226 do CPP, notadamente com a necessidade de localização de pessoas semelhantes para serem colocadas lado a lado com as pessoas a serem reconhecidas, sendo inviável a organização de tal estrutura de inopino e sem o devido requerimento prévio (comunicado CG n. 208/2022, item "6", estipula o prévio aviso ao estabelecimento prisional para tal desiderato). Pouca valia, aliás, teria tal prova tempos após os fatos, instante em que até as características e feições pessoais dos presos se modificam (pior seria até à Defesa, com eventual reconhecimento de réu sem procedimento idôneo). Portanto, deveria ter sido requerida no momento oportuno, sendo de rigor o indeferimento, em razão da preclusão da referida prova.

Passo ao mérito.

A pretensão penal deduzida em juízo é parcialmente PROCEDENTE. A materialidade delitiva está configurada. É o que se extrai dos seguintes elementos: auto de

prisão em flagrante (fls. 01ss); boletim de ocorrência (fls. 33ss); auto de exibição e apreensão (fls. 39ss); auto de entrega (fls. 42); auto de avaliação (fls. 183ss); e, notadamente, pelas provas orais colhidas na fase investigativa e em contraditório judicial. Por outro lado, entendemos que apenas a autoria de CLAUDINEI e JOVANE está configurada, restando afastada a de YURI. Chego a esse arremate em razão dos motivos que aponto a seguir.

A vítima DAVID SALES CARDOSO, em juízo, disse que é motorista de caminhão e chegou ao local para carregar a borracha; que em determinado momento passaram duas pessoas questionando se tinham água; que um dos rapazes que estava trabalhando respondeu que tinham, quando então os indivíduos passaram pela cerca e já anunciaram o assalto; que eles apontaram uma arma e mandaram todos deitarem no chão; que todos deitaram no chão e eles começaram a vasculhar as coisas; que entraram no caminhão e pegaram o dinheiro que estava lá dentro; que pegaram o celular de todos; que um dos agentes tinha um revólver e o outro uma faca; que foram amarrados e tiveram os olhos tampados com fita; que tinha cerca de R\$12.000,00 (doze mil reais) no caminhão; que recuperaram uma parte do dinheiro, cerca de R\$7.000,00 (sete mil reais); que eles chegaram encapuzados, com máscara e blusa de frio; o que estava com a faca era moreno claro; quem estava com revólver era mais magro, com máscara preta, boné azul, calça jeans e blusa preta; quem estava com a faca estava com blusa cinza; que a polícia lhe exibiu um boné, que era usado pela pessoa que estava com o revólver; que na Delegacia também lhe mostraram a faca; que foi até o seringal junto com Higor; que no local estava João Restani, Raimundo e Jonathan; que levaram dinheiro, e celulares; que, quando eles deixaram o local, mencionaram que não era para tentar fazer nada pois tinha gente vigiando; que eles esqueceram a faca e um celular dentro do carro que levaram; que eles estavam com boné da marca "cyclone"; que foram exibidas fotos, sendo que eram semelhantes aos agentes.

A vítima HIGOR LUIZ SOLIGO, em juízo, disse que é primo de David e na data dos fatos acompanhou ele até o local para carregar a borracha; que no local começaram a pesar as caixas, quando passaram dois indivíduos e pediram água; que falaram que tinham água, quando então eles pularam a cerca e anunciaram o assalto; que um deles estava com um revólver e outro com uma faca; que eles pegaram R\$12.000,00 (doze mil reais) em dinheiro que estava no caminhão, cinco celulares e o carro de João; que os dois indivíduos eram morenos, sendo que um deles estava de calça e blusa preta e o outro de calça jeans e camiseta marrom; que estavam com máscaras no rosto; que a pessoa de roupa preta estava com a arma; um deles usava boné, mas ambos estavam com blusa de frio e com a touca na cabeça; que recuperou cerca de seis ou sete mil reais; que eles deixaram o celular de David dentro do carro, sendo que os demais não foram recuperados; que ficaram amarrados, sendo que também passaram fitas nos braços e olhos; que a ação deles durou cerca de 30min; que o veículo foi recuperado; que mostraram fotos de suspeitos na Delegacia; que viram eles na Delegacia posteriormente.

A vítima JOÃO CARLOS RESTANI, em juízo, disse que na data dos fatos estavam pesando borracha, quando chegaram dois rapazes pedindo água; que disponibilizaram a água; que os rapazes passaram a cerca e já mandaram deitar, e pediram o dinheiro; que de início achou que era brincadeira, mas depois viu que eles portavam uma faca e um revólver; que foram amarrados e tiveram os olhos vendados com fitas; que tinha um Ford/Corcel, sendo que eles disseram que iriam usar o veículo para ir embora; que eles também levaram o celular; que o veículo foi localizado posteriormente, sendo que a faca estava dentro do veículo; que ambos usavam boné e estavam encapuzados; que eles mandavam nem olhar para eles; que um dos bonés era preto e com um símbolo; que o celular de David foi deixado dentro do carro; que eles disseram que tinha outra pessoa olhando.

A vítima RAIMUNDO EMÍDIO DOS SANTOS, em juízo, disse que na data dos fatos estavam trabalhando com borracha; que em determinado momento surgiram dois rapazes e pediram água; que eles passaram a cerca e já puxaram a arma, dizendo que era um assalto e ordenando que colocassem as mãos para cima; que eles já foram amarrando todos e pediram o dinheiro do rapaz do caminhão; que os indivíduos estavam com um revólver e uma faca; que eles pegaram o carro de um dos rapazes que estavam trabalhando; que foram duas pessoas que lhes abordaram, sendo ambos morenos; que

eles utilizavam capuz na cabeça; que levaram seu celular; que não viu se havia outras pessoas, mas eles disseram que tinha outra pessoa olhando; que viram os acusados na Delegacia; que reconheceu como sendo as duas pessoas do roubo. A vítima JONATHAN DE BRITO CARVALHO, em juízo, disse que na data dos fatos estavam trabalhando, pesando uma borracha; que os agentes se aproximaram e pediram água; que eles estavam de máscara e touca; que eles pularam a cerca e já sacaram o revólver e a faca, mandando que se deitassem; que todos foram amarrados; que eles fugiram com o carro de uma das pessoas que estava lá; que eles estavam com roupas sujas; que eles estavam de boné; que, conversando entre eles, entenderam que havia outra pessoa; que levaram seu celular, sendo que não recuperou o aparelho; que viu uma das pessoas que foram presas no dia, e era parecido com os roubadores; que viu o boné na Delegacia, sendo que era parecido com o utilizado pelos agentes; que era um boné escuro.

O policial civil AILTON MARQUES DE OLIVEIRA, em juízo, disse que tomou conhecimento dos fatos quando a vítima compareceu na Delegacia; que já tinha conhecimento que em Jales/SP e na região já havia ocorrido outros roubos com modus operandi parecido, em áreas rurais e sítios, sendo que as denúncias indicavam que Yuri e "Clau" teriam participado destes roubos; que solicitou apoio da Polícia Militar e encaminhou fotos de Yuri e "Clau"; que a polícia militar mostrou informalmente para as vítimas, tendo eles dito que pareciam com os autores; que então passaram a realizar diligências em Paranapuã/SP, para localizar Yuri e "Clau"; que durante as diligências a polícia militar recebeu denúncia de que alguém teria deixado uma motocicleta na casa de Yuri e saído correndo para o meio do mato; que a denúncia afirmou que o sujeito subiu na quinta árvore; que foram até o local e realmente havia uma pessoa na árvore, sendo identificado como o réu Jovane; que ele tinha mais de R\$5.000,00 (cinco mil reais) em dinheiro; que os policiais entraram na casa de Yuri, onde encontraram "Clau" escondido dentro de um armário/maleiro; que ele também tinha dinheiro; que todos foram conduzidos para a Delegacia; que no carro abandonado encontraram uma faca; que "Clau" tinha um boné que foi reconhecido pelas vítimas; que nenhum deles deu explicação para o dinheiro; que Jovane não explicou o porquê de estar na mangueira, sendo que sequer havia frutas ali; que não sabe dizer quais roupas eles utilizavam.

O policial militar WAGNER PEDROMILO ERMITA GOMES, em juízo, disse que na data dos fatos estava em patrulhamento, quando recebeu ligação de um policial civil, informando sobre o roubo; que as vítimas tinham sofrido um assalto na beira da rodovia, mas conseguiram se soltar e foram até a Delegacia; que as vítimas informaram que dois indivíduos, um com um revólver e outro com uma arma, anunciaram o roubo e levaram os celulares e o veículo de uma das vítimas; que entrou em contato com o investigador Ailton, o qual narrou que já havia ocorrido um roubo bem parecido na região, com o mesmo modus operandi, sendo que eles tinham suspeitas de dois indivíduos, sendo eles Claudinei e Yuri; que Ailton lhe encaminhou fotos dos dois indivíduos, sendo que compareceu até a Delegacia e exibiu as fotos para as vítimas; que as vítimas reconheceram parcialmente, em razão do nervosismo; que foram até a residência de Yuri em Paranapuã/SP; que já tinham informação, via 190, de que uma moto vermelha tinha chegado lá e havia uma movimentação de pessoas; que, chegando no local, Ailton mencionou que uma pessoa saiu do local e correu para o meio do mato; que eles foram atrás deste indivíduo, tendo permanecido ali na casa de Yuri; que o primo de Yuri franqueou a entrada no imóvel, sendo que, juntamente com o investigador Oleno, localizou o réu Claudinei; que ele estava homiziado dentro de um guarda-roupas pequeno; que ele foi detido, tendo sido localizado com ele pouco mais de R\$2.000,00 (dois mil reais) em espécie; que a princípio ele não esclareceu nada sobre o valor; que soube posteriormente que os demais policiais localizaram o acusado Jovane, o qual estava com mais de R\$5.000,00 (cinco mil reais) em espécie; que o veículo subtraído foi localizado a aproximadamente 1 (um) km do local do roubo; que dentro do veículo havia uma faca, que as vítimas reconheceram como sendo a faca empregada no crime; que o dinheiro estava no bolso da bermuda de Claudinei; que Claudinei trocou de roupas, pois estava com uma camiseta preta; que encontraram algumas roupas em cima da casa, mas ele alegou que não era dele; que não conhecia os corréus Jovane e Claudinei; que exibiu fotos de

Yuri e Claudinei para as vítimas.

O policial civil OLENO CARLOS FARIA GARZELLA, em juízo, disse que na data dos fatos prestou apoio ao policial civil Ailton; que esteve na cidade de Paranapuã/SP, onde provavelmente os investigados estavam; que as informações indicavam que eles estavam escondidos dentro da casa de Yuri; que foram atendidos pelo irmão de Yuri, o qual negou que tivesse alguém no imóvel, mas autorizou a entrada dos policiais; que logo que entraram no imóvel encontraram uma bolsa no chão, sendo que ele não sabia a quem pertencia; que num dos cômodos localizaram "Clau" dentro de um armário; que ele jogou a carteira debaixo da cama, onde localizaram o dinheiro; que Jovane foi abordado por outra equipe policial, estando num pé da manga; que Yuri não estava no local; que não se recorda das vestimentas de "Clau"; que conhece o acusado Jovane, e que já tinham informações que ele participou de roubos e andava armado; que Jovane tinha uma moto.

O policial militar DEVAIR TENANI, em juízo, disse que na data dos fatos tomou conhecimento do roubo ocorrido, via rede de rádio; que então se deslocou até a cidade de Paranapuã/SP para prestar apoio aos demais policiais; que lá tomaram conhecimento que o acusado Yuri estaria dando suporte para Claudinei e Jovane, os quais já eram conhecidos pela prática de fatos semelhantes; que Claudinei e Jovane já eram investigados por outros roubos; que fizeram patrulhamento nas imediações da residência de Yuri, quando receberam informações de que um indivíduo com as mesmas características de Jovane tinha deixado uma motocicleta na residência de Yuri e seguido para uma pastagem; que foi junto com o investigador Ailton e outros policiais para o referido local, pois Jovane foi visto subindo num dos pés de mangueira; que no local encontraram ele sobre o último pé de mangueira, homiziado nos galhos mais grossos da árvore; que ele desceu, mas chegando ao solo ainda tentou sair correndo; que no bolso dele localizaram mais de R\$5.000,00 (cinco mil reais); que ele tinha uma "tatuagem" na cintura, que é uma marca/vermelhidão que fica na pele quando se carrega uma arma; que ele informou que o dinheiro era proveniente de uma negociação de moto, porém não deu nenhum outro detalhe; que tomou conhecimento de que Wagner localizou o réu Claudinei num cômodo, também com determinada quantia em dinheiro; que Jovane disse que estava na mangueira para colher o fruto, porém não havia mangas no pé; que nenhum deles assumiu a autoria do delito; que na Delegacia uma das vítimas reconheceu Jovane como sendo quem usava a faca; que sabe que Jovane tinha uma moto, mas ele vendeu bem antes do roubo ora tratado.

A testemunha ALEX RICARDO DE SOUZA, em juízo, disse que o réu Claudinei lhe prestava serviços; que ele era seu funcionário, recebendo por produção; que ele recebia em média R\$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); que os pagamentos eram mensais ou quinzenais; que até um dia antes do ocorrido ele trabalhou; que não tinha registro em carteira; que o último pagamento foi na sexta-feira antes dos fatos; que pagou cerca de R\$ 2.000,00 (dois mil reais); que ele tinha uma moto vermelha; que ele era usuário de drogas.

Os réus negaram os fatos.

O réu JOVANE FERNANDO NEVES, na fase policial (fls. 13), permaneceu silente. Em juízo, disse não conhecer nenhum dos demais corréus; que na data dos fatos foi até Paranapuã/SP para comprar uma VW/Saveiro; que tinha vendido uma moto; que parou no ponto de ônibus, quando passaram vários policiais numa viatura; que eles voltaram num carro prata; que era época de mangas sim; que pediu algumas mangas para uma senhora, sendo que ela indicou as árvores que tinham frutas; que subiu num dos pés de manga e logo os policiais lhe abordaram; que não tentou sair correndo; que explicou para os policiais que estava ali para comprar um veículo; que também explicou que o dinheiro era da venda de uma moto; que já tinha desobedecido ordem de parada do Sgto. Tenani e depois disso ele passou a lhe perseguir; que estava com um boné da marca "cyclone", "de marca"; que não falou em depoimento que "fez burrice" no seringal em Dolcinópolis/SP; que não deu nenhum depoimento; que tinha divergência apenas com o Sgto. Tenani.

O réu CLAUDINEI CARPI, na fase policial (fls. 12), também permaneceu silente. Em juízo, disse que não conhece o corréu Jovane; que conhece Yuri apenas em decorrência do uso de drogas; que estava dentro de uma cômoda; que no dia anterior

tinha recebido seu pagamento, pois trabalha fazendo pintura de cristal; que sempre que recebia ia pra Paranapuã/SP, pois lá era seu "ponto de refúgio" para usar drogas; que no dia anterior já chegou lá com drogas e bebidas, sendo que passaram a noite usando; que no dia seguinte a droga estava acabando e pediu para Yuri ir agilizando mais drogas; que estava usando quando escutou os barulhos lá fora da residência; que pediu para o irmão de Yuri ir lá; que estava sob efeito do "crack" e entrou em pânico; que ficou tenso e nervoso, por isso entrou na cômoda; que o dinheiro apreendido era proveniente de seu trabalho; que recebia R\$120 (cento e vinte reais) por dia, porém o pagamento era mensal; que virou a noite usando drogas, sendo "crack" e cocaína; que gastou cerca de R\$200,00 (duzentos reais) nas drogas e bebidas, sendo que deu R\$150,00 (cento e cinquenta reais) para buscar mais drogas; que estava de bermuda, camiseta e chinelo; que foi pra casa de Yuri com a motocicleta vermelha.

O réu YURI DOS SANTOS BORGES, em juízo, disse que conhece o corréu Claudinei; que conheceu ele há 06 (seis) meses atrás, na cidade de Jales/SP, onde combinaram de tomar cervejas; que na data ele foi em sua casa para tomar cervejas e usarem drogas; que usaram drogas até 11:00h do dia seguinte, sendo que saiu de casa para comprar mais drogas e cerveja; que Claudinei lhe deu R\$150,00 (cento e cinquenta reais) para tanto; que voltou para casa apenas de noite, quando então ficou sabendo do acontecido; que não conhece o corréu Jovane; que não sabe a origem do dinheiro encontrado com Claudinei; que ele mencionou que trabalhava com pintura; que os policiais estiveram em sua casa no mesmo dia, no período noturno, tendo dito a eles que não sabia de nada; que não tomou conhecimento da localização de peças de roupas; que não reparou se Claudinei chegou em sua casa de moto.

Pois bem. Diante deste panorama probatório, como já adiantado, entendemos que apenas a autoria dos réus CLAUDINEI e JOVANE está configurada, restando dúvida sobre a participação de YURI no delito. Com efeito, e sem maiores óbices, a prova produzida é incontroversa quanto à subtração dos bens e valores pertencentes às vítimas (dinheiro; celulares; veículo e etc.), e, de igual forma, também fora demonstrado o emprego da grave ameaça para alcançar a res furtiva, havendo, portanto, perfeita subsunção ao tipo penal em análise – art. 157, do Código Penal ("roubo"), e prova substancial de materialidade. Em síntese, conforme apurado, as vítimas estavam trabalhando em uma propriedade rural do município de Dolcinópolis/SP, quando foram abordadas por dois indivíduos que, a princípio, solicitaram um pouco de água, mas, ato contínuo, após receberem resposta afirmativa para a disponibilização da bebida, os agentes se aproximaram e já anunciaram o assalto, exibindo os armamentos (arma de fogo; e faca) e ordenando que todos se deitassem (ameaçando disparar contra eles caso não obedecessem ou reagissem). Em seguimento, todas as vítimas foram amarradas e vendadas, tendo os agentes levado consigo os celulares de todos, além do dinheiro e um veículo. Aliás, há de se apontar que as defesas sequer se insurgem quanto à efetiva configuração do delito de roubo (não negam a materialidade), rechaçando, em verdade, a autoria imputada aos acusados (todos negam participação no delito). Contudo, entendemos que a prova de autoria de parte dos réus é, igualmente, substancial.

Em sentido oposto à negativa, a autoria de CLAUDINEI e JOVANE está comprovada, havendo elementos suficientes a denotar que eles foram autores da subtração empreendida. De início, observa-se que, em fase investigativa, ambos os acusados admitiram o envolvimento no delito ora analisado. Nesse sentido, ao ser indagado sobre outras investigações e acusações contra ele, o corréu JOVANE mencionou que "a única ação criminosa que eu participei, sendo uma burrice de minha parte, foi no caso ocorrido no seringal de Dolcinópolis (...)" (fls. 181). Da mesma forma, CLAUDINEI mencionou que "a última caminhada errada que fiz foi aquela do seringal perto de Dolcinópolis." (fls. 182). Para além desses elementos de prova, considerando que acusados em seus respectivos interrogatórios sob o crivo do contraditório neguem terem dado referidas declarações, há nos autos ainda outros elementos de convicção que permitem a conclusão da autoria de ambos. Com efeito, a polícia civil já vinha investigando outros fatos análogos ao ato ora empreendido, sendo que as informações e suspeitas já recaíam sobre os acusados (de início, as informações eram voltadas para os corréus Claudinei e Yuri), porém Jovane também

era conhecido dos meios policiais por envolvimento com outros roubos e porte de armas (cf. relatos dos policiais). Ato contínuo, informalmente foram exibidas fotografias dos acusados para as vítimas, as quais mencionaram serem parecidos com os agentes que encetaram o delito: por certo, não afirmaram com plena certeza, o que se mostra justificável em razão do nervosismo do momento e da impossibilidade de olhar atentamente para os agentes, que, aliás, estava com capuz e máscara para cobrir a face. Em seguida, foram empreendidas diligências na residência de Yuri (reside em Paranapuã, município que fica próximo a Dolcinópolis), onde fora localizado o corréu Claudinei, o qual estava homiziado em uma espécie de guarda-roupas, sendo que em poder dele foi localizada e apreendida a quantia de R\$2.101,00 (dois mil cento e um reais), em espécie. Da mesma forma, os policiais receberam informações de que o corréu Jovane havia deixado o imóvel de Yuri e se dirigido a um matagal ali próximo, tendo os policiais localizado referido acusado no topo uma mangueira, também homiziado nos galhos da árvore, sendo também localizada e apreendida a quantia de R\$5.213,00 (cinco mil, duzentos e treze reais), em espécie. Da mesma forma, com o acusado Jovane foi localizado um boné, de cor preta, da marca "cyclone", o qual foi reconhecido pela vítima como sendo usado por um dos agentes que empreendeu o delito.

Em tempo, embora as d. Defesas se insurjam quanto ao "reconhecimento" encetado na fase investigativa (realizado sem as formalidades do art. 226, CPP), observo que a tese acusatória não se ampara, exclusivamente, no reconhecimento informal realizados pelas vítimas. Vale dizer, a exibição das fotos dos suspeitos foi apenas uma das circunstâncias investigativas, vale dizer, a "linha" inicial das investigações, tendo em conta que naquele momento era a principal hipótese investigativa disponível para as autoridades policiais (em razão das informações pretéritas). Não se trata de autoria por reconhecimento ilícito de agentes. Mas simples uso de informações policiais para angariar maiores elementos a se permitir busca. Enfim, sem surpresas, após desenvolvimento de outras diligências, angariaram-se outros elementos de convicção para sustentar a imputação ora endereçada aos réus, sendo encontrados em situação, data venia, vexatórias, no intento de fugir de responsabilidade: um dentro de um armário, com dinheiro; outro em cima de uma mangueira, também com dinheiro. Assim, não houve intento pelas autoridades de produção de um reconhecimento sem requisitos preenchidos, mas questionamento às vítimas acerca do conhecimento que os policiais já detinham. Tivesse o pretenso "reconhecimento" ocorrido como "desfecho" da investigação, e usado como meio de exclusão de dúvidas finais, mais relevante seria o argumento de eventual nulidade, o que não é o caso, afinal as provas dos autos, em conjunto, são seguras.

Em seguimento, as "justificativas" apresentadas pelos acusados, com a devida vênia, não convencem. De início, não nos parece, em absoluto, mera coincidência o fato de que, logo após o encetamento de fato análogo aos que já eram investigados, Claudinei e Jovane tivessem juntos na residência de um dos suspeitos, escondidos e com dinheiro, anotando-se que as informações deram conta que Jovane deixou a residência de Yuri para se esconder no matagal. Em adição, as circunstâncias da prisão também são deveras incriminadoras. Como já dito, Jovane foi localizado homiziado no topo de uma mangueira, sendo que, ao descer da árvore, ainda tentou empreender fuga da abordagem policial, não apresentando justificativa idônea para o vexatório fato de ter se ocultado naquela árvore, em horário "útil" e em meio de semana. Vale dizer, os policiais mencionaram que sequer havia fruto disponível para colheita naquele momento (réu não produziu prova em sentido contrário), soando-nos verossímil que se tratou de dissimulação, com o intento de se furtar das diligências policiais. Em tempo, sequer há lógica em seus dizeres, sendo pouco razoável o fato de um cidadão andar com elevada quantia em dinheiro pela rua, diligenciar em busca de compra/venda de veículo e, concomitantemente, ainda encontrar tempo para subir em árvore para apanhar mangas, com o dinheiro a tiracolo.

Da mesma forma, observa-se que em poder do acusado fora localizado mais de R\$5.000,00 (cinco mil reais) em espécie, o qual não apresentou justificativa idônea para o encontro da elevada quantia dinheiro em seu bolso. Nesse sentido, embora o

acusado alegue que se tratava de valores provenientes da alienação de uma motocicleta, não apresentou qualquer documento que comprovasse referida transação ou, ainda, expôs os exatos termos do negócio realizado. Ainda, o Sgto. Tenani mencionou que a alienação da motocicleta ocorreu em momento muito anterior do roubo ora encetado, de modo que não há demonstrativo de que aquele valor era específico de tal negociação. Da mesma forma, embora afirme que estava na cidade com o referido valor para comprar um veículo (mencionou uma VW/Saveiro), também não apresentou mínimos indicativos da veracidade da tese. Vale dizer, nada produziu quanto a eventual vendedor, ou termos da negociação encetada; e, ainda, sua convivente afirmou que ele sequer mencionou o que iria fazer quando saiu de casa, ou seja, sequer comunicou sua convivente de que iria realizar a aventada transação (pontuando-se não se trata de uma camiseta ou calçado para ser adquirida de maneira tão informal).

De igual modo, o corréu Claudinei se escondeu dentro de um guarda-roupas logo quando notou a chegada dos policiais no imóvel. E, ao ser indagado, mencionou genericamente que "ficou nervoso", o que se mostra desconexo com sua própria tese, afinal, segundo ele, não estava fazendo nada de errado. Também, sendo adulto, poucos motivos teria ele para entrar dentro de um armário com receio das vozes ou barulho no local. Ainda, em poder do acusado foi encontrado parte dos valores subtraídos - mais de R\$2.000,00 (dois mil reais), sendo que, embora intente demonstrar a origem lícita, não o fez de forma satisfatória. Vale dizer, nem o acusado, nem o empregador conseguiram apontar de forma precisa qual o valor recebido em decorrência do emprego (há apenas menção a valores aproximados; cerca de dois mil reais). Além disso, os fatos ocorreram numa quinta-feira (23/12/2021), sendo que o empregador mencionou que o último pagamento encetado ao acusado fora feito na sexta-feira anterior aos fatos, ou seja, dia 17 de dezembro de 2021. Ora, não nos é crível que o acusado fosse andar com todo o valor recebido, em espécie, muitos dias após o referido pagamento. O empregador disse que pagou cerca de R\$2.000,00 (dois mil reais) ao acusado, e que com ele foi encontrada quantia superior à indicada. Ora, é intuitivo que após o pagamento, os trabalhadores paguem suas contas e efetuem as compras necessárias a subsistência, mormente em final de ano. Ou, ainda, se detém vício, pouco crível que não gastasse também altos valores para a aquisição de drogas. Aliás, o mero fato de possuir ocupação que lhe renda dinheiro não afasta o quanto produzido: encontrado praticamente no mesmo local que o comparsa (encontrados segundo as diligências), escondido sem justificativa e com dinheiro. Portanto, é evidente que os valores eram provenientes do delito.

Assim, considerando (i) as investigações pretéritas que davam conta do envolvimento dos acusados em fatos análogos; (ii) a localização dos acusados na residência e em local próximo a residência de um dos suspeitos; (iii) o indicativo informal das vítimas, indicando a similaridade das características físicas; (iv) a apreensão de elevada quantia em espécie com os dois acusados; (v) a apreensão e reconhecimento de uma das vestimentas utilizadas durante o encetamento do delito (boné da marca "cyclone"); e (vi) a "confissão" realizada pelos acusados na fase investigativa, depreende-se pela existência suficiente de elementos de prova que autorizam a conclusão pela autoria de CLAUDINEI e JOVANE.

Em seguimento, não obstante as razões apresentadas pelo órgão ministerial e o minucioso trabalho policial para elucidação da autoria delitiva, entendemos remanescer dúvida razoável quanto à efetiva autoria ou participação do corréu YURI nos fatos apurados, o que impõe sua absolvição. Com efeito, a negativa por ele sustentada desde sua abordagem inicial (e mantida durante toda a instrução processual) não veio refutada a contento pelos elementos de prova e pelo órgão ministerial, não havendo demonstrativo claro e inequívoco de que ele tenha participado desse fato em específico. Nesse sentido, todas as vítimas mencionam que foram dois agentes que empreenderam o delito (um portando uma arma e outro uma faca). E, embora a tese acusatória sustente que eles tiveram a ajuda de um "terceiro elemento", entendemos que tal fato não veio demonstrada de forma satisfatória através de elementos e fatos concretos. Com efeito, a alegação das vítimas de que os agentes mencionaram ter uma terceira pessoa lhes observando não pode ser tomada de maneira absoluta, notadamente diante da não visualização,

localização e abordagem do referido "terceiro". Além disso, há a possibilidade de que, naquele instante, a menção a terceiro possa ter se tratado de ameaça velada, para intimidar as vítimas a não reagir ao assalto. E, embora CLAUDINEI tenha sido localizado na residência de YURI, e JOVANE nas proximidades do imóvel, tal fato, por si só, não permite concluir de que houve prévio ajuste para que ele desse suporte aos agentes para encetamento do delito (é possível a hipótese, mas sem prova). Como se sabe, para configuração do concurso de pessoas, há necessidade de que o vínculo subjetivo (concurso de vontades) seja prévio ou concomitante à execução do delito, ou seja, em momento anterior a consumação. Assim, deveria ter sido demonstrado que Yuri efetivamente deu suporte para os demais agentes (o que entendemos ficou obscuro) ou que tenha havido prévio ajuste para escondê-lo em sua residência (o que não restou demonstrado, não havendo maiores demonstrativos de como eles chegaram ao local). Dessa forma, embora seja possível que Yuri tenha participado de outros fatos em conjunto com os acusados, neste, em específico, as provas são diminutas. A prisão dos acusados em sua residência não foi corroborada por nenhum outro elemento de convicção (elemento isolado), sendo que YURI sequer estava na residência no momento da diligência policial. Há, segundo entendemos, apenas a suposição de que Yuri ofertou suporte aos demais corréus, sem descrição suficiente de sua conduta e provas.

Com efeito, o acolhimento da pretensão punitiva é possível a partir de prova que, ainda que não conducente à certeza plena (pois inalcançável a propalada "verdade real"), ao menos afaste a presença de dúvida razoável. Ou seja, para a condenação é necessária a evidência que afaste dúvida significativa, conduzindo à formulação de juízo revestido de significativa probabilidade de exatidão, o que não ocorre na hipótese dos autos. Oportunamente, mediante análise doutrinária dos "standards probatórios", há prevalência daquele conhecido como "beyond a reasonable doubt", ou seja, raciocínio no sentido de que a prova deve ir além de uma dúvida minimamente razoável, tal qual previsto no art. 66, item 3, do Estatuto de Roma, segundo o qual: "Para proferir sentença condenatória, o Tribunal deve estar convencido de que o acusado é culpado, além de qualquer dúvida razoável". Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal, "como regra de prova, a formulação mais precisa é o standard anglo-saxônico no sentido de que a responsabilidade criminal deve ser comprovada acima de qualquer dúvida razoável (beyond a reasonable doubt)" (AP n. 580/SP, rel. Min. Rosa Weber, j. 13.12.16). Na hipótese dos autos, como já dito, diante dos elementos produzidos, entendemos que a absolvição de YURI é medida adequada. Nesse passo e em repetição, não foram produzidos elementos suficientes que indicasse a participação dele portanto, obscuro o contexto, sem que dele se possa deduzir por inferência direta o vínculo subjetivo entre os envolvidos. A dinâmica não ficou bem esclarecida e o conjunto probatório se mostra frágil, não podendo a condenação ser baseada em conjectura ou presunção. E, neste cenário, a presunção de inocência que atinge o acusado não foi refutada a contento, sendo indispensável a existência provas seguras que corroborem os fatos. E aqui, em razão do in dubio pro reo, não há de se impor reprimenda penal. Trago doutrina:

Princípio do in dubio pro reo ou favor rei: por meio deste princípio, privilegia-se a garantia da liberdade em detrimento da pretensão punitiva do Estado. Apenas diante de certeza quanto à responsabilização penal do acusado pelo fato praticado é que poderá operar-se a condenação. Havendo dúvidas, resolver-se-á esta em favor do acusado. Ao dispor que o juiz absolverá o réu quando não houver provas suficientes para a condenação, o art. 386, VII, do CPP agasalha, implicitamente, tal princípio. (Norberto Avena - Processo Penal Esquematizado - Método - 6ª edição - 2014)

Por último, destaco que, em outro momento processual, havia justificativa concreta para prisão provisória de Yuri, pois realmente havia elementos indiciários em seu desfavor, ou seja, havia razoabilidade da tese do suporte aos demais agentes. No entanto, após produzidas todas as provas, resta dúvida razoável sobre sua participação.

Em seguimento, restaram demonstradas as causas de aumento de pena descritas na inicial acusatória, quais seja, concurso de agentes (art. 157, §2º, II, CP); restrição da liberdade das vítimas (art. 157, §2º, V, CP); e emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, CP). Nesse sentido, já restou delineado que ambos atuaram

em conjunto para subtração dos bens das vítimas, inclusive com a divisão do proveito criminoso (partilha dos valores). Do mesmo modo, as vítimas foram inequívocas em apontar a utilização de arma de fogo pelos agentes, que foi exibida logo após o anúncio do roubo e mantida em punho durante toda a ação. Aliás, vale registrar que, ainda que não tenha sido apreendida e nem periciada para comprovar a potencialidade lesiva do artefato, é possível o reconhecimento e aplicação da majorante prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal. Nesse sentido, conforme entendimento jurisprudencial, a simples afirmação da vítima de que o agente se utilizou de uma arma para ameaçá-la já é suficiente para caracterizar a respectiva majorante, dispensando-se, inclusive, a apreensão e perícia. Por outro lado, caberia ao réu demonstrar que a arma era desprovida de potencial lesivo, o que não foi feito, não podendo se aproveitar do seu criminoso ato de dispensa de instrumento do crime para lograr benefício em detrimento de seus atos concretos. Ademais, ausente o "corpo" do delito, qual seja a arma, pode a testemunha suprir a falta de prova técnica (art. 167, CPP). Trago julgados:

CRIMINAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I - Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, prescinde-se da apreensão e realização de perícia em arma utilizada na prática do crime de roubo, se por outros meios de prova restar evidenciado o seu emprego. Precedentes do STF. II - Os depoimentos do condutor, da vítima, das testemunhas, bem como qualquer meio de captação de imagem, por exemplo, são suficientes para comprovar a utilização de arma na prática delituosa de roubo, sendo desnecessária a apreensão e a realização de perícia para a prova do seu potencial de lesividade e incidência da majorante. III - A exigência de apreensão e perícia da arma usada na prática do roubo para qualificá-lo constitui exigência que não deflui da lei resultando então em exigência ilegal posto ser a arma por si só -- desde que demonstrado por qualquer modo a utilização dela - instrumento capaz de qualificar o crime de roubo. IV - Cabe ao imputado demonstrar que a arma é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de utilização de arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão. V - Embargos conhecidos e rejeitados, por maioria. (EResp 961.863/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Rel. p/ Acórdão Ministro GILSON DIPP, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/12/2010, DJe 06/04/2011)

"RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO QUALIFICADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO APREENSÃO DA ARMA. DISPENSABILIDADE PARA A CARACTERIZAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO, QUANDO PROVADA A SUA UTILIZAÇÃO POR OUTROS MEIOS. REINCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 61, INCISO I, DO CP. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. 1. É DISPENSÁVEL A APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA A CARACTERIZAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO, PREVISTA NO § 2º, INCISO I, DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL, QUANDO EXISTENTES OUTROS MEIOS APTOS A COMPROVAR A SUA EFETIVA UTILIZAÇÃO NO CRIME, O QUE OCORREU IN CASU COM O DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS E CONFISSÃO DO PRÓPRIO ACUSADO. PRECEDENTES DO STJ." (STJ 5ª TURMA RESP 822161/RS, REL. MINISTRA LAURITA VAZ (1120), J. 19/09/2006, DJ 30.10.2006 P. 401) DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. TENTATIVA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. ARMA NÃO APREENDIDA E NÃO PERICIADA. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. O paciente cumpre pena em regime aberto desde 22.10.2010, tendo o writ perdido o objeto no que se refere à impugnação da imposição do regime semiaberto. O reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal prescinde da apreensão e da realização de perícia na arma, quando provado o seu uso no roubo por outros meios de prova. Inteligência dos arts. 158 e 167 do Código de Processo Penal brasileiro. Precedente do Plenário (HC 96.099/RS). (...) Ordem conhecida em parte e, nessa extensão, denegada. (STF - HC 104925/SC - rel. Min. Rosa Weber)

Em seguimento, como já dito, também está demonstrada a causa de aumento atinente à restrição da liberdade da vítima. Conforme apurado, depois de rendidas, as vítimas foram amarradas e vendadas (passaram "fita" nos olhos), ficando em poder dos assaltantes por cerca de 30min (cf. test. Higor), tempo relevante e desnecessário ao sucesso da empreitada criminoso. Obviamente, durante esse período, a angústia e

o sofrimento só aumentaram, pelo que a constrição da liberdade da vítima superou a grave ameaça necessária para caracterização do roubo. Os agentes foram embora e deixaram as vítimas amarradas, tudo a demonstrar que tiveram a liberdade restrita por tempo superior ao necessário para subtração. Trago julgados:

"1. Para a incidência da majorante de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal, se faz necessário que a privação da liberdade da vítima se dê por período de tempo juridicamente relevante, ou seja, superior ao necessário para a consumação do delito. Precedente." (STJ, HC 408742/SC, Relator JORGE MUSSI, julgado 12-09-2017).

"Ocorre roubo qualificado previsto no art. 157, § 2º, V, do CP, na hipótese em que o agente mantém a vítima por cerca de 15 minutos em seu poder, restringindo a sua liberdade, tempo esse mais do que suficiente para a configuração da qualificadora, porquanto o verbo 'restringir', utilizado pelo legislador, é de menor intensidade que a privação referida no art. 148 do mesmo Diploma Legal, sendo que, se o período for prolongado, nasce um crime autônomo, de sequestro e cárcere privado, a ser considerado em concurso material" (RJTACRIM 50/145).

Verifico, portanto, que a versão dos acusados, quando confrontada com as demais provas, materiais e orais, evidencia, sobremaneira, tratar-se de subterfúgio lançado para elidir os rigores da lei penal. Assim, ultimada a instrução do feito, tenho que as provas revelam-se impregnadas de elementos positivos de credibilidade suficientes para dar base à decisão condenatória. Passo à fixação da pena.

I - CLAUDINEI CARPI

Em primeira fase, verifico que não há circunstâncias judiciais em desfavor do réu. Considerando as circunstâncias a serem valoradas nas etapas posteriores, nesta etapa não há nada que aponte para qualquer elemento prejudicial que suplante as circunstâncias já previstas e valoradas pelo legislador no tipo penal em questão, inexistindo circunstâncias a serem valoradas negativamente. Há, assim, de se fixar a pena-base no mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multas, no seu valor unitário mínimo.

Em segunda fase, presente a circunstância agravante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, pois, conforme certidões de fls. 119ss (proc. 1150-11.2018; 6465-66.2007; e 7763-93.2007), o acusado é reincidente em crime doloso. Anote-se que, em relação aos processos 6465-66.2007; e 7763-93.2007, o término de cumprimento das penas se deu em julho/2018 (cf. fls. 93), sendo que se tratam das mesmas condenações constantes às fls. 124ss e 126ss (n. 11423-95; e 114-35.2007; embora indicados números diferentes, a pena final e incidência penal são as mesmas).

Assim, exaspera-se a pena-base em 1/3 (um sexto), alcançando 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no seu valor mínimo legal.

Em sequência, considerando agora as causas de aumento e diminuição da pena (terceira fase de dosimetria), presentes as causas de aumento de pena previstas no art.157, § 2º, inciso II (concurso de pessoas); art.157, § 2º, inciso V (restrição da liberdade); e art. 157, § 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), ambos do Código Penal. Desde já, a despeito do disposto no art. 68, P. Único, do Código Penal, as causas de aumento devem ser aplicadas cumulativamente, já que a possibilidade de aplicação de apenas uma das causas de aumento constitui mera faculdade do magistrado (verbo "pode"), sendo que a gravidade do caso concreto, a periculosidade do agente (diversas condenações pretéritas) e as razões de política criminal que levaram ao recrudesimento da pena demonstram a inadequação na aplicação de tal dispositivo à hipótese dos autos. Trago julgados:

"ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PENAS. Bases fixadas no mínimo legal. Ausentes agravantes ou atenuantes. Majorada, na derradeira etapa, em 1/3 pela causa de aumento de pena de concurso de agentes e em 2/3 pela causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo. Causas de aumento previstas em dispositivos distintos, sem impeditivo de valoração de forma independente. Ao revés, adequada a incidência de ambas as causas de aumento, a fim de que se dê efetividade à inovação legislativa que teve por escopo o recrudesimento penal do roubo perpetrado com emprego de arma de fogo, para o qual o legislador previu percentual fixo de aumento, à parte das demais circunstâncias, e sem prejuízo delas. Penas mantidas". (TJ-SP AP - 0076843-26.2018.8.26.0050,

Relator: Gilda AlvesBarbosa Diodatti, Data de Julgamento: 14/05/2020, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 14/05/2020).

"A teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, a aplicação das causas majorantes e minorantes se dá sem compensação, umas sobre as outras, não sendo admissível a pretendida tese de incidência de única majorante dentre as aplicáveis.

2. Tendo sido o crime de roubo praticado com o efetivo emprego de arma de fogo e ainda mediante concurso de cinco agentes, correta foi a incidência separada e cumulativa das duas causas de aumento" (STJ, AgRg no HC 512.001/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 29-8-2019).

"Verdade que a lei prevê a possibilidade de o juiz, no caso de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento aplicando aquela causa que mais aumente a reprimenda (artigo 68, par. único do Código Penal). Não se cuida, tal como se infere da própria dicção legal, de uma regra obrigatória: o magistrado, analisando as circunstâncias do caso pode ou não deliberar pelo único aumento. Trata-se de uma opção que o legislador deu ao juiz. Em outras palavras, não há um direito do réu de que, no caso de cumulação de causas de aumento de pena, seja aplicado apenas um aumento". (TJ-SP - AP - 1502241-31.2018.8.26.0586, Relator: Laerte Marrone, Data de Julgamento: 25/05/2020, 14ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 25/05/2020).

"Roubo majorado Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Condenação mantida - Causas de aumento do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo - Prescindibilidade da apreensão e exame pericial da arma para a configuração da majorante - Cumulação de aumentos - Possibilidade - A aplicação do artigo 68, parágrafo único do Código Penal é faculdade do juiz diante das circunstâncias do caso concreto - Isenção de custas - Pleito a ser formulado no Juízo das Execuções - Recurso improvido". (TJ-SP AP - 1503134-23.2019.8.26.0542, Relator: Klaus Marouelli Arroyo, Data de Julgamento: 08/07/2020, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/07/2020).

Assim, por ocasião da incidência do art.157, § 2º, incisos II e V - concurso de pessoas e restrição de liberdade, a pena deve ser aumentada em 3/8 (três oitavos); e, em razão do art. 157, § 2º-A, inciso I - emprego de arma de fogo, o patamar estabelecimento legalmente é fixo em 2/3 (dois terços).

Em tempo, em atendimento à Súmula n. 443 do C. Superior Tribunal de Justiça, entendemos adequado o patamar de 3/8 (três oitavos) supracitado, não